PROYECTO DE LEY

Ley del Cuerpo Federal contra la Trata de Personas y el Fraude Digital

Crea en la Policía Federal Argentina un cuerpo especializado con dos divisiones, una contra la trata de personas y otra contra el fraude y los delitos digitales, con personal propio, formación específica y trabajo conjunto con la fiscalía especializada en trata, la Unidad de Información Financiera y las provincias; declara prioritaria su persecución.

Propuesta 69: Narcotráfico, trata y estafas: seguir la plata hasta arriba · Propuesta 33: Castigo a los carteles y más poder al consumidor
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

La trata de personas y las estafas digitales son delitos de organizaciones que mueven personas y dinero entre provincias y países, y que la persecución dispersa no alcanza. El presente proyecto declara prioritaria su persecución y crea un cuerpo federal especializado, con personal elegido y formado para esa tarea, que trabaja con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, con la Unidad de Información Financiera para seguir el dinero y con las policías provinciales, y que asegura la asistencia a las víctimas conforme la Ley N° 26.364.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Prioridad. Declárase prioritaria en la política de seguridad nacional la persecución de la trata y explotación de personas, en los términos de la Ley N° 26.364 y sus modificatorias, y del fraude y los delitos cometidos por medios digitales.

ARTÍCULO 2°.- Creación. Créase en la Policía Federal Argentina el Cuerpo Federal contra la Trata de Personas y el Fraude Digital, con dos divisiones: a) Trata y Explotación de Personas; y b) Fraude y Delitos Digitales.

ARTÍCULO 3°.- Personal. El Cuerpo se integra con personal seleccionado por concurso interno y externo, con formación específica en investigación financiera, análisis de datos, informática forense y atención a víctimas, y permanece en la función al menos cinco (5) años.

ARTÍCULO 4°.- Funciones. El Cuerpo investiga, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, las organizaciones dedicadas a la trata y al fraude digital; sigue el dinero en coordinación con la Unidad de Información Financiera; solicita el congelamiento de cuentas y bienes; y coopera con las fuerzas provinciales y con organismos internacionales.

ARTÍCULO 5°.- Víctimas. En los casos de trata, el Cuerpo actúa con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y garantiza a las víctimas asistencia, alojamiento y protección, conforme la Ley N° 26.364.

ARTÍCULO 6°.- Denuncias. Las denuncias por trata recibidas por la Línea 145 y las denuncias por fraude digital se derivan al Cuerpo en el día, con un número único de seguimiento para la persona denunciante.

ARTÍCULO 7°.- Acuerdos con provincias. El Ministerio de Justicia y Seguridad celebrará convenios con las provincias para que sus policías integren equipos conjuntos con el Cuerpo y compartan información.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. El Ministerio de Justicia y Seguridad publicará cada año las investigaciones iniciadas, las víctimas asistidas, los bienes decomisados y las condenas obtenidas.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. El Cuerpo se financia con la reasignación de créditos del Ministerio de Justicia y Seguridad y con los bienes decomisados en las causas de su competencia que la ley destine a ese fin.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app